

1500054-90.2021.8.26.0474

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Marco Antônio Costa Neves Buchala

Comarca: Potirendaba

Foro: Foro de Potirendaba

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 01/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2063936/2021 -

DEL.POL.NOVA ALIANCA, 11551172 - DEL.POL.NOVA ALIANCA, 130/21/406 - DEL.POL.NOVA ALIANCA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JEFERSON GRIMÃES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marco Antônio Costa Neves ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Potirendaba

Foro de Potirendaba

Vara Única

Rua Pedro Siqueira, 1.042, Potirendaba-SP - cep 15105-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500054-90.2021.8.26.0474

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2063936/2021 -

DEL.POL.NOVA ALIANCA, 11551172 - DEL.POL.NOVA ALIANCA, 130/21/406 - DEL.POL.NOVA ALIANCA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JEFERSON GRIMÃES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marco Antônio Costa Neves Buchala

Vistos.

JERFERSON GRIMÃES e RUBENS JOSÉ FERREIRA DE JESUS foram denunciados como incurso no art. 157, § 2º, incisos II , e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 70 , todos do Código Penal. Isto porque, segundo consta da denúncia, no dia 12/02/2021, no período noturno, na rua Lair Camargo de Mach , n.581 , centro de Nova Aliança , nesta Comarca, os acusados, agindo em concurso e com identidade de propósitos, subtraíram um veículo Gol CL 1.8 , cor preta , placas NKU 3570 , de

Chapadão do Sul/MS, um aparelho de telefone celular Smarth Xiaomi , além de documentos pessoais ,avaliados em R\$ 18.918,00 (auto de avaliação de fls.142/143) , mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo , tendo como vítimas Roberto Paulino Leite e Camila Moraes Cunha Silva.

A denúncia foi recebida fls. 156.

Os acusados foram citados pessoalmente (fls. 204 e 206), tendo sido nomeados advogados para defender seus interesses.

Em resposta à acusação a Defesa de Jeferson manifestou-se às fls. 214/217, alegando que o caso é de furto e não roubo.

Em resposta à acusação a Defesa de Rubens manifestou-se às fls. 235/236.

Foi mantido o recebimento da denúncia e designou-se audiência de instrução (fls.249/250).

Em audiência realizada por videoconferência, colheram-se os depoimentos das vítimas, testemunha de acusação, após interrogou-se os acusados. F Declarou-se o encerramento da instrução. Abriu-se vista para alegações finais escritas (fls.271/272).

Em alegações finais o Ministério Público pediu a condenação nos termos da peça acusatória. Na aplicação das penas, sinalizou primariedade de Rubens e péssimos antecedentes e reincidência de Jeferson. Pediu aumento pela agravante e qualificadoras. Requereu o regime prisional inicial fechado (fls.285/289).

Em alegações finais a Defesa de Jeferson Grimões sustentou que não houve violência ou grave ameaça. Pede absolvição (fls.293/296).

Em alegações finais a Defesa de Rubens José Ferreira da Silva sustentou a tese jurídica de negativa de autoria ; invalidade do reconhecimento feito em juízo ; falta de provas. Por fim , postulou pela absolvição do réu (fls.297/306).

É o relatório.

DECIDO.

O conjunto probatório é coeso e verossímil. A prova colhida fornece suficientes elementos para a reconstituição dos fatos, permitindo, assim, segura conclusão.

Ninguém hoje desconhece o alto grau de violência existente no dia-a-dia, principalmente nas grandes cidades, porém estendendo-se para todas as localidades. No caso dos autos, o acusado praticou o crime de roubo com o emprego de arma de fogo para assim conseguir consumir o delito.

Com relação ao delito tipificado na denúncia, inexistem dúvidas quanto à autoria e materialidade. Em crimes dessa natureza, a palavra da vítima, desde que coerente com os demais elementos dos autos, que é o caso do presente, revela extrema relevância probatória.

Sobre a questão, já se decidiu que: “Nos delitos de furto e roubo, manifesta é a relevância probatória da palavra da vítima, especialmente quando descreve com firmeza a cena criminosa e reconhece o agente com igual certeza. Tais delitos, via de regra, são cometidos à revelia de terceiros, que poderiam testemunha-los” (TACRIM-SP -AC- Rel. COSTA MANSO - RT 606/357). O quadro probatório não se mostra, pois, frágil.

Este é o entendimento do doutrinador Tourinho Filho:

"A vítima do crime, em geral, é quem pode esclarecer, suficientemente, como e de que maneira teria ele ocorrido. Foi ela quem sofreu a ação delituosa, e, por isso mesmo, estará apta a prestar necessários esclarecimentos à justiça." (Processo Penal, 3º volume, Saraiva, São Paulo, 1993, p. 259).

E também o que prevalece junto aos nossos Tribunais:

"As declarações da vítima, apoiadas nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a presença de outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu" (STJ - HC n. 195.467/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 22/6/2011).

"Prova - Palavra da vítima - Valor Reconhecimento - As declarações da vítima constituem elemento probatório relevante ao reconhecimento da responsabilidade criminal dos réus. As declarações da pessoa atingida por crimes patrimoniais, como o roubo qualificado, constituem a base da estrutura probatória, ou seja, são o elemento de prova mais importante à demonstração da responsabilidade criminal do acusado. Precedentes. Por fim, não bastassem as declarações precisas da vítima, a oitiva do policial militar que participou da prisão dos acusados confirma a versão por ele apresentada. Recursos improvidos neste aspecto. (Apelação Criminal n. 1.128.414-3/6 São Paulo 1ª Câmara da Seção Criminal Relator: Márcio Bártoli 18.12.07 V.U.).

"Inexistindo nos autos qualquer circunstância que desautorize ou desacredite a palavra da vítima, esta assume relevo e deve ser admitida como elemento de convicção, sendo suficiente para dar suporte a condenação, inclusive quanto ao uso da arma e concurso de pessoas. 3- a r. Decisão recorrida desafia reparo parcial. (TJRJ AC 2008.050.07527 3ª C. Cr. Rel. Relª. Desª. Maria Angélica Guedes DJe 31.08.2009).

A vítima Camila Morais Cunha Silva (fls.271/272) , declarou que estava com Roberto parados na rua , tinham acabado de entrar no carro , estava com a chave no contato , quando foi fechar a porta , ele segurou a porta , colocou a arma em sua costela e disse " perdeu" , que era para descer . Tirou a chave do contato , desceu do carro e se afastou ,eles tinham entrado no carro mas perceberam que a chave não estava no contato , então o assaltante voltou para pegar a chave e mandou o outro voltar para pegar os pertences , pegou a carteira de Roberto e fugiram com o carro. Falou que reconheceu os réus na Delegacia de Polícia . Disse que eles estavam com arma de goro , tinha cano de cor prata e onde segura era marrom. Eles não estavam com o rosto coberto. Seu carro foi recuperado. Em audiência RECONHECEU OS RÉUS COMO OS AUTORES DO ROUBO.

A vítima Roberto Paulino Leite (fls.271/272), relatou que estava conversando com Camila fora do carro , no momento que foram entrar no veículo , eles anunciaram o assalto. Disse que entrou no banco do passageiro eles chegaram com arma de fogo gritando " perdeu , perdeu , passa carteira , celular". Eram dois agentes. Que fez o reconhecimento dele na fase policial. Eles fizeram ameaças com a arma de fogo. Após, fugiram com o carro e passaram pelo espetinho. Em juízo , na audiência , RECONHECEU OS RÉUS COMO AUTORES DO ROUBO.

A testemunha Thais Píton da Silva (fls.271/272) , declarou que ela , Camila e Valentinha , filha de Camila , estavam no espetinho. O Roberto é seu amigo , que saiu de carro com Camila. Passados uns quinze minutos passou a ligar para Caminha , porque a filha queria a mãe. O carro era de Camila . Passados uns dez minutos da ligação anterior , viu o carro de Camila passar pelo espetinho em alta velocidade , seu celular tocou de novo e era Caminha avisando que tinha sido assaltada. Subtraíram o carro e o celular de Roberto. Ela disse que foram dois homens , estavam com blusas de frio e estavam armados. Falou que Camila fez o reconhecimento deles na polícia e que neles portavam arma que foi apontada para a barriga dela.

Devidamente interrogados Jeferson Grim-es (fls.271/272), negou os fatos descritos na denúncia. Negou que esteve em Nova Aliança e que tomou conhecimento dos fatos apenas agora. Falou que sofre perseguições da polícia que querem destruir sua vida.

Por fim, falou que não praticou o delito e não conhece Rubens.

O acusado Rubens José Ferreira da Silva (fls.271/272), negou os fatos alegando que não teve participação e não conhece Jeferson. Conhece apenas o Magrão . Disse que na noite do roubo estava em sua casa e comprou um lanche para seu sobrinho em Potirendaba. Apenas dirigiu carro Gol em 15 de fevereiro de 2021.

Não existe dúvidas quanto a autoria do delito. As vítimas , em Juízo , FIZERAM O RECONHECIMENTO PESSOAL DOS ACUSADOS, não havendo dúvidas de que os acusado foram os autores do roubo.

Ademais, o reconhecimento é prova segura da autoria: “no campo processual penal o reconhecimento pessoal ou fotográfico por parte da vítima de crime assume inegável valor probante, somente podendo ser desconsiderado quando presente alguma circunstância que torne suspeita a identificação” (RJDTACRIM vol. 20, out/dez-1993, p. 146, rel. Carlos Bueno).

Como também: - “Constitui prova suficiente para condenação em crime de roubo o fato da vítima reconhecer o agente com firmeza e determinação, uma vez que não tem motivo algum para incriminar um desconhecido falsamente” (AC. Rel. Passos de Freitas RJD 22/309).

A materialidade encontra-se comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 03/04; autos de reconhecimento de fls. 05/08 e 11/13; auto de reconhecimento da arma de fls. 09 e 14 ; relatório de investigação de fls. 54/60 , auto de exibição e apreensão de fls. 97 , auto de entrega de fls.130 , auto de avaliação de fls.142/143 e pelas provas orais produzidas durante a instrução.

O delito de roubo restou amplamente caracterizado e consumado já que os acusados, mediante violência e grave ameaça, acabaram subtraindo das vítimas o veículo , celular e a carteira , após anunciar o assalto utilizando uma arma . Os acusados após o delito fugiram do local levando o carro e os pertences das vítimas. Com isso os réus inverteram a posse dos bens, ainda que por breve tempo. Na linguagem técnica da lei penal o roubo consiste na conduta de subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-lo por qualquer meio reduzido a sua possibilidade de resistência. Tal conduta é punível com reclusão de quatro a dez anos e multa. O legislador na confecção da lei penal - artigo 157 o fez de forma mais severa, já que o delito praticado tem nítida potencialidade agressiva e reduz a vítima à impossibilidade de resistência.

Nesse sentido :

SÚMULA n. 582

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Referência:

CPC/2015, art. 1.036.

CP, art. 157.

REsp 1.499.050-RJ(*) (3ª S 14/10/2015 – DJe 09/11/2015).

AgRg no AREsp 503.847-RS (5ª T 18/06/2014 – DJe 01/08/2014).

HC 270.093-SP (5ª T 06/11/2014 – DJe 14/11/2014).

HC 202.394-RJ (5ª T 25/11/2014 – DJe 03/12/2014).

AgRg nos EDcl no AREsp 506.442-ES (5ª T 18/12/2014 – DJe 02/02/2015).

AgRg no REsp 1.490.926-RS (5ª T 10/02/2015 – DJe 23/02/2015).

EDcl no REsp 1.425.160-RJ (6ª T 09/09/2014 – DJe 25/09/2014).

REsp 1.351.255-RJ (6ª T 19/11/2015 – DJe 03/12/2015).

REsp 1.440.149-SP (6ª T 03/12/2015 - DJe 15/12/2015).
AgRg no AREsp 515.834-MG (6ª T 23/02/2016 - DJe 11/03/2016).
AgRg no REsp 1.201.491-RJ (6ª T 15/03/2016 - DJe 12/04/2016).

Com emprego da violência/ameaça contra a vítima, o delito de roubo restou consumado. As provas colecionadas durante a fase inquisitorial e em juízo são uníssonas no sentido da confirmação da prática do delito descrito na denúncia.

Em que pese as teses apresentadas pelos i. Defensores, não é possível falar-se em absolvição no presente caso, ante a ausência de provas. Ademais, não ocorreu nenhuma nulidade no reconhecimento realizado pela vítima, nem na fase policial nem em juízo. A despeito das ponderações do combativo defensor, nenhuma divergência ou dado concreto rechaçou o valor da prova convincente dos fatos principais e nada ampara eventual tese de negativa de autoria. Não se reconhece também nenhuma excludente. Com a ameaça perpetradas contra as vítimas, a subtração se consumou.

Passo, então, a verificar a incidência das qualificadoras e a questão da participação de menor importância.

Os agentes criminosos, adrede preparados, pois segundo relatos dos autos havia prévio convite para execução criminosa, executaram o roubo mediante violência psíquica e grave ameaça, em reunião de autorias voltadas ao mesmo intento criminoso. Evidente que participação deles enseja a divisão de tarefas direcionada ao mesmo objetivo. A contribuição individual de cada um deles, embora não seja a mesma, é reunida pelo mesmo impeto ou desejo, pois estavam ali pela subtração do patrimônio alheio, a qualquer custo.

A diferenciação entre atos executórios não é critério de definição da conduta. O ato volitivo e consciente de adesão ao "modus operandi" direcionado ao resultado proveitoso de forma conjunta, conforme se viu pela prova dos autos, é o fator determinante da co-autoria, com previsão no art. 29 do Código Penal.

O Direito Penal tem regras que diferenciam a aplicação dos institutos. O mestre André Estefam aborda o tema da participação de menor importância e dolosamente distinta, com visão norteadora muito bem focalizada: "Advirta-se que o dispositivo só se aplica os partícipes, não aos coautores" (Direito Penal - Parte Geral - Saraiva - 2010 - pág. 284)

Logo, impossível a configuração no caso em apreço a estudada causa de diminuição da pena porquanto o agente Rubens contribuiu de forma ativa e consciente para o resultado buscado em conjunto pela empreitada criminosa, de modo a revelar incidência de duas teorias: monista e do domínio do fato. E nem de longe se viu contribuição de menor gravidade.

Os depoimentos dos ofendidos foram seguros e objetivos quanto a visualização da arma de fogo nas mãos de um dos criminosos, inclusive, o armamento foi apontado para região vital do corpo humano deles (barriga).

De longa data, a jurisprudência predominante já definiu que o emprego da arma quando utilizada como meio de coação ou intimidação, em consonância com a prova testemunhal, dispensa sua apreensão como requisito da qualificadora.

Nem poderia mesmo ser diferente, pois a arma de fogo não é instrumento sobre o qual recai a necessidade de prova pericial (art. 158 do CPP).

Pondo uma pá de cal, em matéria tão tormentosa nos meios judiciais, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assim decidiu: "Ausência de apreensão da arma de fogo e de sua submissão a perícia. Irrelevância. Emprego de arma demonstrado por outro meio de prova. Causa de aumento de pena mantida. Precedentes. Ilegalidade inexistente" (HC -

125769/SP - Rel. Min. Dias Toffoli - j.24/03/2015 - v.U).

Condena-se, portanto, os acusados pela prática dos delitos de roubos qualificados pelo concurso de agentes, uso de arma , em concurso formal de infrações.

Por se tratar de infrações penais da mesma natureza, as reprimendas a serem aplicadas serão idênticas, sendo adotado como método o cômputo de só uma delas, com o acréscimo na forma definida pelo art. 70 do CP.

Passo à dosimetria.

Atento ao princípio da individualização, observado o critério trifásico disposto no art. 68, do Código Penal e as diretrizes previstas no art. 59, do Código Penal.

Oportuno aplicar a Súmula 444 do CSTJ, a saber: "É vedada a utilização de inquéritos e ações penais em curso para agravar a pena-base". Por aqui, define-se antecedentes apenas como condenações criminais com trânsito em julgado não aptas a gerar reincidência.

Esse assunto compreende o Tema nº 129, de Repercussão Geral no STF, sendo apreciado pelo julgamento do RE nº 591054, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 26.02.2015.

Em virtude da relevância do mesmo tema e da controvérsia que o cerca, o STF reconheceu a Repercussão Geral no RE 593.818, julgado pelo Plenário em 17/08/2020. Por maioria de votos, o Pretório Excelso firmou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal".

O acusado Rubens é primário e o acusado Jeferson possui maus antecedentes, a serem conferidos: a) proc. 4992-18.2007.87.26.0306 (fls.141); b)proc. 227-77.2010.8.26.0474 (fls.143); c) proc. 318-70.2010.8.26.0474 (fls.144); d) proc. 2236-56.2003.8.26.0474 (fls.145); e) proc. 721-04.2010.8.26.0615 (fls.147).

As consequências do delito foram extremante gravosas para os ofendidos

Assim sendo, constituíram-se fatores de alta reprovação e valoração negativa da conduta criminosa na forma disposta pelo art. 59 do Código Penal.

Para o crime de roubo com concurso de agentes , fixa-se a pena-base do acusado Rubens em 05 (cinco) anos de reclusão, acrescidos do pagamento de 12 (dez dias-multa (fator = consequências negativas do crime). Fixa-se a pena-base do acusado Jeferson em 06 (seis) anos de reclusão, acrescidos do pagamento de 15 (quinze) dias-multa (fatores= péssimos antecedentes + consequências negativas do crime).

Na segunda fase, não havendo circunstâncias agravantes e atenuantes, mantenho as penas anteriormente fixadas.

Na terceira fase, importa reconhecer a causa especial de aumento, acrescentando-se mais 2/3 (dois terços), nos moldes do art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP.

O montante ainda parcial das penas fica para o acusado Rubens 08(oito) anos e 04(quatro) meses de reclusão, acrescidos do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, assim como para o acusado Jeferson fica em 10 (dez) anos, acrescidos do pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Finalmente, na forma legal do concurso formal de infrações, somam-se as penas aplicadas o coeficiente de 1/6 (um sexto), resultando no montante final de:
a) Rubens = 09 (nove) anos e 04(quatro) meses de reclusão e 23 (vinte e treis) dias-multa;

b) Jeferson = 11 (onze) anos, 08(oito) meses de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa.

O valor do dia-multa é arbitrado no teto mínimo legal, ante a ausência de informações precisas acerca da situação financeira dos sentenciados.

Em última etapa, o regime prisional inicial tem que ser o FECHADO. O regime fechado, em face das circunstâncias concretas, é o mais adequado para fins de reprovação e prevenção à conduta praticada, porquanto o crime foi praticado com alto grau de agressividade durante os atos executórios tal como relatado pela vítima, de modo a exigir maior rigor do Estado sob os aspectos da prevenção e da repressão. Incabível, além de não recomendável socialmente, a concessão de qualquer benefício penal nos moldes dos artigos 44 e 77 e seguintes do Código Penal, pois ausentes os requisitos legais, por tratar-se de crime com grave ameaça a pessoa, cuja pena aplicada é superior a quatro anos de reclusão.

Neste sentido o extinto Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo já decidiu: "ROUBO. Regime inicial da reclusão correspondente. O regime fechado é o mais adequado e o mais consentâneo com a gravidade do roubo à mão armada, além de responder a uma resposta social mais efetiva em relação à criminalidade violenta" (Desembargador Hédio de Freitas). Frequentemente, o infundado abrandamento no regime carcerário leva à sobrevivitimação e a um previsível aumento da cifra negra dos crimes".5 E mais: "REGIME PRISIONAL - Fixação - Roubo qualificado pelo emprego de arma - Modalidade fechada - Necessidade: - Inteligência: art. 33, § 2º do Código Penal, art. 59 do Código Penal, Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. 33(d) - Deve ser fixado o regime prisional fechado ao agente de roubo qualificado pelo uso de arma, pois esse crime violento inegavelmente intranquiliza a sociedade, cabendo ao Estado-Juiz, ao retirar o malfeitor perigoso do convívio social, evitar que o acusado exerça suas atividades ilícitas, bem como lhe aplicar o devido castigo, sendo certo que a determinação da modalidade inicial da pena não se baseia tão-somente nos termos preconizados no art. 33, § 2º, do CP, devendo o Julgador voltar sua ótica também para o art. 59 do mesmo Estatuto".

Não é de outra forma o entendimento fixado também no STF quanto à periculosidade do agente, à gravidade do crime e às circunstâncias de seu cometimento justificarem o regime prisional mais gravoso: "1. Habeas Corpus. 2. Condenação pela prática de crime de roubo tipificado no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal. 3. Regime inicial fechado. 4. Alegação de incompatibilidade entre o regime fixado e a pena imposta. 5. A periculosidade do agente, a gravidade do delito e as circunstâncias de sua prática justificam a reprimenda mais severa. 6. Inaplicabilidade das Súmulas nºs. 718 e 719 do STF. 7. Ordem denegada" (HC 84.974/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa).

Ressalte-se, ainda, que tal fixação foi devidamente embasada na gravidade concreta do crime praticado pelo acusado, o que vai ao encontro do quanto estabelecido no verbete nº 440, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, e nos verbetes nº 718 e 719, da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de JEFERSON GRIMÃES e RUBENS JOSÉ FERREIRA DA SILVA (qualificação nos autos), como incursos no art. 157, § 2º, incisos II, e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal. Impõem-se as penas: a) Jeferson Grimães = 11 (onze) anos, 08(oito) meses de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa; b) Rubens José Ferreira da Silva = 09 (nove) anos e 04(quatro) meses de reclusão e 23 (vinte e treis) dias-multa. O valor do dia-multa é no teto mínimo. O regime prisional é o inicial fechado.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se cartas de guia de execução provisória e/ou definitiva, se for o caso, conforme a situação individualizada dos sentenciados.

Com o trânsito em julgado: a) comunique-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; b) comunique-se o IIRGD; c) providencie a carta de guia para execução da pena imposta (art. 674, do CPP e art.105, da LEP) e o mandado de prisão em regime inicial fechado, se for o caso, conforme a situação individualizada; d) façam demais anotações e comunicações pertinentes, adotando-se outras medidas de praxe.

Expeça-se certidão de honorários no valor e código predeterminado pelo convênio DPE/OAB.

Custas são devidas, na forma dos arts. 804 e 805 do CPP, mas confiro aos sentenciados os benefícios da justiça gratuita. Fica suspenso o ônus, com aplicação analógica do art. 98, § 3º, do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

P.I.C.

Potirendaba, 01 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA